



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๓๔

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ข้องหรือกรณีไม่สามารถดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตามมติคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ตามประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ ลงวันที่ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด

และดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ลงวันที่

ผ่านทางระบบ e - GP ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์ www.kampang.go.th

หรือ www.gprocurement.go.th โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปรากฏว่า

ผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๑๓ ราย แต่มีผู้ชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ราย

ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งรายงานการประชุมพิจารณาผล

เพื่อให้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้

เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ส่งมาได้ เพราะระบบ e - GP ขึ้นเฉพาะรายที่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ยืนยันว่า ให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ส่งมาให้เท่านั้น จึงขอหารือว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่กำหนดให้มีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ให้ ...

ให้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอชำระราคาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และส่งหลักฐานการชำระเงิน
กับธนาคารให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ที่เป็นชื่อโดเมน
(domain name) ของหน่วยงานของรัฐ) โดยกำหนดเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการดังกล่าวเป็นเวลา
๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.” และวรรคสาม กำหนดว่า “หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอ
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายดังกล่าว (๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน...” กรณีข้อหาหรือ
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามที่ชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานว่า

ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

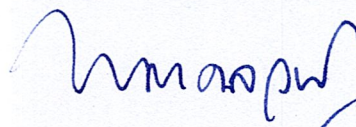
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

โดยเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เลขที่ ลงวันที่ ข้อ ๔ การเสนอราคา ข้อ ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๖) วรรคสอง กำหนดว่า “หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว (๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือชำระไม่ครบถ้วน...” กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
ประกอบเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๔.๘ (๖) วรรคสอง ข้างต้น ดังนั้น หาก

ไม่ได้ชำระราคาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงถือว่า ไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอ
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเชีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th